

1501047-53.2021.8.26.0242
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS
Comarca: Igarapava
Foro: Foro de Igarapava
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2243507/2021 - DEL.POL.IGARAPAVA, 14506052 - DEL.POL.IGARAPAVA, 474/21/306 -
DEL.POL.IGARAPAVA, 2243507 - DEL.POL.IGARAPAVA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO PEDRO BARBOSA RODRIGUES e outros

Juiz de Direito: Dr. JOAQUIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Igarapava
Foro de Igarapava
1ª Vara
Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501047-53.2021.8.26.0242 - lauda
SENTENÇA (Audiência)

Processo Digital nº:
1501047-53.2021.8.26.0242
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2243507/2021 - DEL.POL.IGARAPAVA, 14506052 - DEL.POL.IGARAPAVA, 474/21/306 -
DEL.POL.IGARAPAVA, 2243507 - DEL.POL.IGARAPAVA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO PEDRO BARBOSA RODRIGUES e outros

Juiz de Direito: Dr. JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Vistos.
JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DE SOUSA BRITO e LEANDRO SILVA DE SOUSA, qualificados respectivamente às fls. 07, 08 e 09, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos na conduta descrita pelo artigo 155, § 1º e 4º, II e IV, todos do Código Penal.
Narra a inicial acusatória que no dia 12 de maio de 2021, na rua Saldanha Marinho,

nº 628, Centro, na cidade e comarca de Igarapava, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante escalada e durante o repouso noturno, subtraíram em proveito comum quatro botijões de gás de 13 Kg (treze quilogramas), avaliados em R\$ 395,96 (trezentos e noventa e cinco reais), pertencentes à vítima Ronaldo Ângelo de Souza.

A denúncia foi recebida no dia 16 de dezembro de 2021 (fls. 130-131).

Os acusados foram citados (fls. 156, 158 e 160) e apresentaram reposta escrita à acusação (fls. 167-172).

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 178-180), foi realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, ocasião em que se procedeu à colheita das declarações da vítima, à inquirição de uma testemunha, bem como ao interrogatório do acusado Luiz Fernando. Os demais acusados não foram localizado para intimação, pois se mudaram sem informarem novo endereço nos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados, ante a ausência de prova da autoria, no que foi seguido pela Defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, constato que estão presentes as condições de existência da relação jurídica processual, satisfeitos os requisitos para o desenvolvimento válido do processo e preenchidas as condições da ação, notadamente no que tange à justa causa.

Nenhuma das partes apontou a existência de qualquer nulidade e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

A capitulação jurídica dada pelo Ministério Público aos fatos narrados na denúncia não merece qualquer reparo.

Passo à análise do mérito.

A materialidade do fato descrito na denúncia está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03-04, pelo relatório de investigações de fls. 10-11, pelo auto de avaliação indireto de fl. 59, pelo relatório final lavrado pela Autoridade Policial às fls. 60-61 e pelo laudo pericial de fls. 69-72.

Noutro giro, na linha do que argumentado pelas partes, entendo que não há nos autos prova suficiente da autoria por parte dos acusados.

Conforme relatou a vítima em ambas as fases da persecução penal, a despeito de ter constatado a ocorrência da subtração de seus botijões de gás, não logrou identificar por qualquer meio quem teriam sido os autores do fato.

Do mesmo modo, a Polícia Civil não conseguiu angariar prova segura sobre a identidade dos autores do fato. Veja-se que, conforme consta no relatório de investigações de fls. 10-11, cujo conteúdo foi ratificado em Juízo pelo policial Deuzeli de Jesus Silva, a primeira informação sobre a suposta autoria por parte dos acusados veio de pessoa anônima, sendo que, após isso, eles foram ouvidos na fase de inquérito, ocasião em que confessaram a subtração dos objetos da vítima.

Por sua vez, o acusado Luiz Fernando, quando se sua oitiva na fase policial, confessou ter praticado a subtração na companhia de pessoas que não quis informar o nome.

Já em Juízo, Luiz Fernando, único interrogado, negou envolvimento na prática do fato e afirmou que a subtração dos botijões foi realizada pelos outros dois acusados, Leandro e João Pedro. Esclareceu que presenciou os dois chegarem na região da "favela" carregando os botijões.

Como se vê, as provas produzidas não permitem concluir de forma segura que tenham sido os acusados os autores da subtração. Não há testemunhas presenciais do fato e nem gravações captadas por câmeras de segurança da residência ou do seu entorno. As confissões apresentadas à Autoridade Policial não foram confirmada em Juízo e a versão apresentada em Juízo pelo acusado Luiz Fernando não é digna de qualquer credibilidade. Logo, a absolvição é o único desfecho possível para a presente ação penal.

Ante a todo o exposto, com fundamento no que estabelece o art. 386, V, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que ABSOLVO os acusados JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DE SOUSA BRITO e LEANDRO

SILVA DE SOUSA da imputação relativa à prática do crime descrito pelo artigo 155, § 1º e § 4º, II e IV, do Código Penal, ocorrido no dia 21 de maio de 2021.

Sem condenação ao pagamento de custas, ante a absolvição dos acusados.

Fixo honorários em favor do advogado nomeado para patrocinar a defesa dos acusados no valor máximo do respectivo item da tabela relativa ao convênio mantido entre a Defensoria Pública-SP e a OAB-SP.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conforme determina o art. 393, V, das NSCGJ.

Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) dativo(a).

Regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito, tarjas (Comunicado CG nº 23/2016) e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG nº 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

Igarapava, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA